

ДОГОВОР – ОФЕРТА

г. Москва _____

(дата) _____

Настоящая оферта (далее именуемая по тексту - «Оферта») определяет порядок оказания услуг лицу, акцептовавшему настоящую Оферту, а также взаимные права, обязанности и порядок взаимоотношений между Самозанятым (СЗ) Ванян Егором Ваниковичем, ИНН 233910635651, именуемая в дальнейшем «**Исполнитель**»,

и Потребителем услуг, именуемым в дальнейшем «**Заказчик**», принявшим (акцептовавшим) настоящее предложение (Оферту) о заключении Договора, совместно именуемые Стороны.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и ТЕРМИНЫ.

1.1. Настоящая Оферта составлена в соответствии со ст. 435, 437 Гражданского кодекса РФ и **является публичной офертой** (предложением) Исполнителя. Данная оферта является предложением в адрес физических лиц заключить договор на условиях, изложенных в настоящей Оферте.

1.2. Настоящая Оферта содержит существенные условия договора оказания Услуг Исполнителем.

1.3. Полным и безоговорочным акцептом настоящей Оферты является договоренность об оказании услуги и/или оплата услуг Исполнителя.

1.4. Пользователь обязан полностью ознакомиться с условиями настоящей Оферты до момента оплаты.

Внимательно прочитайте текст данной Оферты и, если Вы не согласны с каким - либо пунктом Оферты – откажитесь от оплаты услуг Исполнителя. В случае оплаты Услуг Заказчик считается полностью согласным с настоящими правилами и ни при каких условиях не имеет право ссылаться на отсутствие такого согласия.

1.5. Исполнитель имеет право неограниченное количество раз в любое время по своему усмотрению изменить условия настоящей Оферты, в том числе, дополнив ее, сократив, установив дополнительные обязанности и/или права как для Заказчика, так и для Исполнителя, либо прекратив такие обязанности и/или права, а равно изменив настоящий документ любым иным образом. Продолжая пользоваться материалами и услугами Исполнителя в случае изменения условий настоящей Оферты, Заказчик тем самым акцептует ее на новых условиях и не вправе предъявлять возражения относительно одностороннего изменения условий.

1.6. При возникновении споров, в части регулируемой настоящей Офертой, единственно верной признается Оферта, размещенная на Сайте Исполнителя на день получения претензии от Заказчика или иного лица.

1.7. В Договоре используются следующие термины и определения.

Оферта - настоящий документ «Договор оказания услуг», публичное предложение Исполнителя, адресованное физическим лицам, заключить с ним договор оказания услуг (далее - Договор) на условиях, содержащихся в Договоре.

Акцепт - полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий Договора. Акцептом по настоящему Договору является договоренность об оказании услуги и/или факт оплаты стоимости Услуг, предоставляемых Исполнителем.

Исполнитель — СЗ Ванян Егор Ваникович.

Сайт — <https://www.dr-vanyan.ru>

Консультация — предоставление информации посредством дистанционного способа связи или очной беседы.

Консультация не является аналогом медицинского приема, медицинского вмешательства и/или медицинской услугой, не может являться основанием для постановки диагноза, назначения медикаментов или плана лечения и представляет собой только возможность коммуникаций между Заказчиком и Исполнителем, имеющим опыт работы в медицине.

Договор — договор возмездного оказания информационно-консультационных услуг между Сторонами, который заключается посредством акцепта Оферты.

Заключение по консультации - электронные документы, которые могут формироваться Исполнителем и предоставляться Заказчику по завершению Консультации. Заключение по Консультации не может являться основанием для постановки диагноза, назначения лечения, медикаментов и носят только информационный, ознакомительный характер, связанный с вопросами здоровья и ЗОЖ.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать информационно-консультационные услуги согласно выбранного пакета услуг на сайте <https://www.dr-vanyan.ru>

Перечень, сроки и стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору, а также Требования к оказываемым услугам, устанавливаются на сайте Исполнителя <https://www.dr-vanyan.ru>.

2.2. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.3. Услуга оказывается Исполнителем лично с помощью дистанционных способов связи.

2.4. Предоставляя данные на Сайте, а равно соглашаясь с условиями настоящей Оферты, Пользователь предоставляет право на обработку любой предоставленной информации и персональных данных, если такая информация относится к персональным данным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В том числе Пользователь, соглашаясь с настоящими Правилами, даёт согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, уничтожение персональных данных, если это необходимо для защиты прав и законных интересов третьих лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации. А также в любых иных случаях, когда это необходимо Исполнителю для целей исполнения своих обязательств перед Заказчиком, в том числе

посредством предоставлению сервисов и возможностей Сайта, для целей направления Заказчику рекламной информации.

2.5. В связи с указанными выше обстоятельствами Заказчик гарантирует и подтверждает, что вся предоставленная им информация является достоверной, актуальной, полной и соответствующей законодательству Российской Федерации.

2.6. Пользователь имеет право в любое время обновить и исправить устаревшие или некорректные персональные данные на бесплатной основе.

2.7. Условия настоящей Оферты, принятые Заказчиком конклюдентными действиями (оплатой Услуг), являются для Исполнителя и Заказчика заключенным договором, а также письменным согласием на обработку персональных данных Заказчика. Настоящая оферта, акцептованная Заказчиком, приравнивается к договору на бумажном носителе, подписанному сторонами.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ

3.1. Стоимость услуг по Договору определяется по тарифам Исполнителя, указанным на сайте <https://www.dr-vanyan.ru>

3.2. Исполнитель имеет право по своему усмотрению вносить изменения в действующие тарифы.

3.3. Договор между Исполнителем и Заказчиком считается заключенным с момента совершения оплаты Услуги.

3.4. Заказчик оплачивает 100% стоимости Услуги. Оплата Услуги производится в безналичном порядке на расчетный счет/банковскую карту Исполнителя. Датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Оказывать информационно-консультационные услуги, предусмотренные п. 2.1 настоящего Договора, с надлежащим качеством в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.2. При выявлении обстоятельств, оказывающих или могущих оказать существенное влияние на результат Услуг, незамедлительно информировать об этом Заказчика.

4.1.3. Обеспечить конфиденциальность передаваемой Заказчиком информации.

4.2. Исполнитель имеет право:

4.2.1. Получать от Заказчика любую документацию и сведения, необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

4.2.2. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, предупредив об этом Заказчика за 1 день.

4.3. Стороны не составляют и не подписывают Акт приема-передачи оказанных услуг. Услуга считается оказанной после завершения консультации. В случае отсутствия в течение 3 (трех) дней после завершения Консультации мотивированного отказа Заказчика от принятия услуг, Услуги считаются автоматически принятыми Заказчиком без замечаний.

4.4. Заказчик обязуется:

4.4.1. Принять и оплатить услуги Исполнителя в соответствии с настоящим Договором.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу в момент полного акцепта всех условий Договора и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

5.3. Ни одна из Сторон настоящего Договора не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему Договору или в связи с ним третьим лицам без письменного на то согласия другой Стороны.

5.4. При акцепте настоящего Договора все предварительные договоренности и переписка между Сторонами утрачивают свою силу.

5.5. Стороны обязуются хранить в тайне коммерческую, финансовую и иную конфиденциальную информацию, полученную от другой Стороны при исполнении настоящего Договора.

5.6. Вне зависимости от страны нахождения и(или) проживания Заказчика, либо его гражданства, на отношения между Заказчиком и Исполнителем распространяются нормы законодательства Российской Федерации.

5.7. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Исполнитель:

Самозанятый Ванян Егор Ваникович

+7 988 748 0088

ИНН 233910635651

Электронная почта: e352409@yandex.ru